

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA**1. PARTES CONTRATANTES**

CONTRATADA: FONTINHAS & FONTINHAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 77.543.700/0001-57, denominada simplesmente **CONTRATADA**.

CONTRATANTE: identificado(a) na tabela abaixo, denominado(a) simplesmente **CONTRATANTE**.

Nº do Contrato	{{numero_contrato}}
Data	{{data}}
Nome	{{nome_cliente}}
CPF	{{cpf}}
Endereço	{{endereco_cliente}}

2. OBJETO DO CONTRATO

Conforme os serviços abaixo discriminados:

SERVIÇOS CONTRATADOS
☒ Formalização do financiamento imobiliário
☒ Assessoria de ITBI
☒ Assessoria de Registro

3. VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

Valor Total dos Serviços	Forma de Pagamento
R\$ {{valor_servico}}	Na emissão do contrato de financiamento pela instituição financeira

3.1. A remuneração será devida exclusivamente na data de emissão do contrato de financiamento pela instituição financeira, sendo inexigível antes desse evento.

3.2. O não pagamento no prazo ensejará incidência de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA, sem prejuízo de medidas de cobrança extrajudicial e judicial.

3.3. Eventuais desistências pelo **CONTRATANTE** após o início da execução dos serviços não geram direito à restituição de valores já desembolsados, salvo acordo escrito entre as partes.

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS

A **CONTRATADA** prestará os serviços descritos na cláusula 2, comprometendo-se a:

- Orientar e organizar a documentação necessária ao processo de financiamento;
- Preencher e protocolar formulários junto à instituição financeira indicada;
- Acompanhar e intermediar o trâmite administrativo do processo;
- Informar o **CONTRATANTE** sobre o andamento das etapas do processo.

4.1. A **CONTRATADA** exercerá suas atividades como prestadora de serviços de apoio e assessoria, não tendo poderes de representação legal ou mandato para firmar contratos em nome do **CONTRATANTE**, salvo se instrumento de procuração específico for outorgado.

5. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E DECLARAÇÕES

5.1. A **CONTRATADA** atua como prestadora de serviços de assessoria e acompanhamento, não sendo responsável por decisões tomadas por instituições financeiras, cartórios, órgãos públicos ou terceiros envolvidos no processo.

5.2. O **CONTRATANTE** declara estar ciente de que a **CONTRATADA** não garante e não pode garantir:

- a aprovação de crédito pelo banco ou instituição financeira;
- a emissão do contrato de financiamento;
- a avaliação favorável do imóvel;
- o cumprimento de prazo específico de registro;
- a liberação de recursos financeiros;
- decisões tomadas por bancos, cartórios, órgãos públicos ou quaisquer terceiros.

5.3. A responsabilidade da **CONTRATADA** limita-se ao valor pago pelo **CONTRATANTE** a título de remuneração pelos serviços contratados, exceto nos casos de dolo ou culpa grave comprovados.

5.4. A **CONTRATADA** não responderá por atrasos ou descumprimentos causados por caso fortuito, força maior ou por atos de terceiros alheios à sua vontade.

6. DESPESAS NÃO INCLUSAS

6.1. Não estão incluídos no valor deste contrato, sendo de exclusiva responsabilidade do CONTRATANTE, os seguintes custos:

- Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI);
- Emolumentos cartorários;
- Certidões de qualquer natureza;
- Autenticações e reconhecimentos de firma;
- Taxas bancárias;
- Despesas de deslocamento ou postagem, quando solicitadas pelo CONTRATANTE;
- Quaisquer outras despesas exigidas por terceiros envolvidos no processo.

7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE compromete-se a:

- Fornecer documentos e informações verídicas, completas e atualizadas, respondendo civil e criminalmente por eventuais falsidades;
- Colaborar com a CONTRATADA, atendendo tempestivamente às solicitações de documentos e informações;
- Comunicar imediatamente qualquer alteração em seus dados cadastrais;
- Não negociar diretamente com terceiros de forma que prejudique o andamento dos serviços contratados, sem prévia comunicação à CONTRATADA.

8. PRAZO E RESCISÃO

8.1. O presente contrato vigorará pelo prazo necessário à conclusão dos serviços objeto desta avença ou até a rescisão por qualquer das partes.

8.2. Qualquer das partes poderá rescindir o presente contrato mediante notificação prévia por escrito com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis.

8.3. A rescisão motivada por inadimplemento ou por descumprimento de obrigações contratuais não afasta o direito da parte inocente à indenização por perdas e danos.

8.4. A rescisão pelo CONTRATANTE após o início da execução dos serviços não o exime do pagamento proporcional pelos serviços já realizados.

9. CONFIDENCIALIDADE

9.1. As partes comprometem-se a manter sigilo sobre todas as informações trocadas no âmbito deste contrato, não podendo divulgá-las a terceiros sem autorização expressa da outra parte, exceto quando exigido por lei ou ordem judicial.

9.2. A obrigação de sigilo permanecerá em vigor por 2 (dois) anos após o término ou rescisão deste contrato.

10. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

10.1. O CONTRATANTE autoriza o tratamento de seus dados pessoais para execução dos serviços contratados, cumprimento de obrigações legais e relacionamento com instituições financeira, cartórios e órgãos públicos, nos termos da Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — LGPD), exclusivamente para as seguintes finalidades:

11. ASSINATURA ELETRÔNICA

11.1. As partes reconhecem como plenamente válida e eficaz a assinatura eletrônica realizada por meio de plataforma certificada, como Clicksign ou sistema equivalente, nos termos do art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e demais normas aplicáveis.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS E FORO

12.1. O presente contrato é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes e seus sucessores.

12.2. Eventuais alterações deste contrato somente serão válidas se realizadas por escrito e assinadas por ambas as partes.

12.3. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento de obrigações pela outra não implica renúncia ao direito de exigí-las no futuro.

12.4. As partes elegem o foro da comarca de {{cidade_foro}} para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DECLARAÇÃO DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE declara que: (i) leu integralmente e compreendeu todas as cláusulas deste contrato; (ii) teve oportunidade de esclarecer dúvidas antes da assinatura; (iii) concorda livremente com todas as condições estabelecidas; e (iv) recebeu cópia deste instrumento.

{{cidade_foro}}, {{data}}.

CONTRATANTE: {{nome_cliente}}	CONTRATADA: FONTINHAS & FONTINHAS LTDA

Assinado eletronicamente via {{plataforma_assinatura}}

